

[기출][1][2024-1-1]기간제 근로자에 대한 근무평가 결과에 기초한 갱신거절 통보의 정당성 여부

【문제 1】 A 회사는 상시 500 명의 근로자를 사용하여 골프장 운영 사업과 부동산 임대업을 영위하는 회사이다. 甲을 포함한 10 명의 근로자(이하 "기간제 근로자들"이라 한다)는 1 년을 계약기간으로 하는 근로계약을 체결하여 2022. 1. 1. 부터 골프장 운영 사업부문에서 일하였다. 기간제 근로자들의 근로계약서에서는 "계약기간 동안 근로자의 근무실적 등을 감안하여 필요하다고 인정할 때에는 계약기간을 연장할 수 있고, 계약기간 만료 30 일 전까지 상호 서면으로 이의가 없을 때에는 계약은 동일한 조건으로 자동 갱신된다."는 규정을 두고 있다. A 회사는 특별한 사정이 없는 한 근로계약이 갱신될 것이라고 기간제 근로자들에게 지속적으로 말 해왔다. A 회사는 기간제 근로자들에게 계약갱신의 기회를 제공하기 위하여 2022. 11. 이들에 대해 근무평가를 실시하였다. 근무평가를 실시한 후 A 회사는 근무평가등급이 낮은 것을 이유로 甲에 대해서 인사위원회의 심의 없이 2022. 11. 30. 근로계약이 2022. 12. 31.자로 종료된다는 통보를 하였다. A 회사는 甲을 제외한 9 명의 기간제 근로자들에 대해서는 인사위원회의 심의를 거쳐 2022. 12. 15. 계약기간을 1 년으로 하는 근로계약을 다시 체결하였다. A 회사는 2020 년과 2021 년에도 계약기간의 정함이 있는 근로자들의 근무평가를 실시하여 근무평가 등급이 낮은 소수의 근로자를 제외하고, 근로계약을 갱신한 바 있다. 기간제 근로자들에 대한 근무평가에서 1 차 평가는 과장이 담당하고 2 차 평가는 부장이 담당하는데 그 비중은 각각 50%이다. 기간제 근로자들의 직근 상급자인 과장은 甲에 대해 대부분의 항목에서 가장 우수한 평점인 S 등급을 부여하였으나 부장은 모든 평가 항목에 대하여 하위 등급인 C 내지 D 등급을 부여하였다. 과장의 근무평가와는 달리 부장의 근무평가에서는 낮은 등급을 부여한 이유가 명확하지 않거나 이유 자체가 기재되어 있지 않다. 특히 근태평가기준에 따르면 A 등급이 부여되었어야 하나, 부장은 평가기준과 달리 甲에 대한 근태평가에서 D 등급을 부여하였다. 한편 2022 년 상반기 근무평가에서 甲은 상위등급인 A 등급을 받은 바 있다. 그리고 A 회사는 2022. 9. 기간제 근로자들을 대상으로 하여 동료 근로자들에 대한 익명평가를 실시하였는데, 甲은 이 평가에서 담당 업무를 가장 성실하게 수행하는 근로자로 선정된 바 있다. 한편 2023 년 부동산 경기 침체 등으로 A 회사는 경영사정이 상당히 악화되었다. 그래서 A 회사는 2023 년 10 월 중순경 자신의 사업 중 부동산 임대업을 B 회사에 영업양도하기로 결정하였다. 乙은 2017 년 A 회사에 입사하여 부동산 임대업 분야에서 계속 근무하였다. 乙은 B 회사의 향후 사업 전망이 불확실하다고 생각하여 자신은 A 회사에 남아 골프장 운영 부문에서 일하기를 원한다고 2023. 11. 1. A 회사에 통보하였다. A 회사는 골프장 사업 부문에서 乙이 충분히 담당할 수 있는 업무가 공석임에도 불구하고, B 회사로의 근로관계 승계를 거부하였다는 이유만으로 2023. 11. 15. 해고예고를 하여 2023. 12. 15.자로 해고하였다. 이에 따라 乙을 제외하고 2023. 12. 1. A 회사에서 부동산 임대업에 종사하고 있었던 근로자 195 명은 모두 B 회사로 고용이 승계되었다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 1) 甲은 자신에 대한 A 회사의 갱신거절과 계약만료 통보가 부당하여 효력이 없다고 주장한다. 甲의 주장은 정당한가? (30 점)